RED FLAGS

La guía definitiva para evitar malas contrataciones de Inteligencia Artificial.

Cómo detectar agencias y proveedores que no te convienen antes de firmar.

INTRODUCCIÓN

Sobre esta guía

La inteligencia artificial puede ahorrar tiempo, mejorar procesos y abrir nuevas vías de crecimiento para tu negocio. También puede convertirse en una mala compra si eliges un proveedor que vende humo, oculta costes o no entiende tu operación.

Esta guía reúne las 20 señales de alarma más importantes para evaluar agencias y proveedores de IA con criterio, especialmente en el contexto de autónomos y pequeñas empresas en España, donde importan tanto el resultado como la protección de datos, la claridad contractual y la viabilidad operativa.
La idea no es desconfiar de todo, sino aprender a distinguir entre un socio serio y un proveedor oportunista. Una buena agencia no promete magia: entiende tu operación, delimita el alcance, explica riesgos, documenta lo que hace y deja claro quién responde por qué.

SOBRE EL AUTOR

Óscar Graña · Fundador de duendes

Especialista en inteligencia artificial aplicada a negocio. Su enfoque está centrado en bajar la IA a procesos concretos, operativos y rentables para autónomos y pymes, evitando tanto el humo comercial como las implantaciones mal planteadas. Formado en IA en la Universidad Isabel I y BIG School.

Cómo usar esta guía

Cada red flag incluye tres partes: lo que te dicen (la señal), lo que suele significar en realidad, y qué puedes hacer para protegerte. Al final encontrarás un checklist y una lista de preguntas que deberías poder responder antes de firmar cualquier contrato de IA.

20	10	1
RED FLAGS	PREGUNTAS CLAVE	CHECKLIST

01 *"Te lo transformamos todo en dos semanas"*

Si te dicen:
Que en dos o tres semanas tendrás la empresa "automatizada" o "funcionando con IA" de punta a punta.

Lo que suele significar es:
Que no han hecho discovery real, que simplifican en exceso la complejidad del proyecto o que están vendiendo velocidad por encima de calidad. En pymes, incluso proyectos relativamente sencillos necesitan entender procesos, recopilar datos, probar casos reales y ajustar errores antes de dar resultados consistentes.

CONSEJO: pide cronograma por escrito con entregables concretos y fechas realistas.

02 *"El presupuesto ya lo iremos viendo"*

Si te dicen:
Que se empieza con una cifra orientativa y que después "se ajusta según vaya saliendo"

Lo que suele significar es:
Que hay una falta de alcance definido, riesgo alto de sobrecostes y margen para inflar el proyecto una vez que dependes de ellos. Puede haber proyectos con fases abiertas, pero incluso ahí debe quedar claro qué incluye cada tramo, qué no incluye y cuándo se aprueba cualquier ampliación.

CONSEJO: exige propuesta con alcance, precio, límites, supuestos y proceso formal para extras.

03 *"Tenemos una solución que vale para cualquier sector"*

Si te dicen:
Que su chatbot, agente o sistema sirve igual para clínicas, despachos, e-commerce, talleres o asesorías.

Lo que suele significar es:
Que venden una plantilla con poco ajuste real. La IA útil depende del flujo de trabajo, del tipo de cliente, del riesgo del error y de los datos disponibles. Una solución modular puede ser válida, pero debe adaptarse al contexto, al lenguaje del negocio y a los casos de uso reales.

CONSEJO: pide ejemplos de personalización para negocios parecidos al tuyo.

04 *"No hace falta entender tu operación"*

Si te dicen:
Que no necesitan revisar tu proceso actual, ni tus herramientas, ni cómo trabaja tu equipo.

Lo que suele significar es:
Que van a encajar una solución prefabricada aunque no resuelva el problema correcto. Antes de proponer IA, deberían entender dónde se pierde tiempo, qué tareas son repetitivas, qué errores cuestan dinero y qué sistemas utilizas hoy.

CONSEJO: desconfía si quieren pasar directamente a la venta sin hacer discovery.

05 *"No hace falta que te expliquemos cómo funciona"*

Si te dicen:
Que el sistema es demasiado técnico para explicarlo o que es mejor que no entres en detalles.

Lo que suele significar es:
Que no hay transparencia y la opacidad casi siempre acaba en dependencia, mala gestión del riesgo o imposibilidad de auditar decisiones. No necesitas conocer el código en profundidad, pero sí entender qué hace el sistema, con qué datos opera, qué límites tiene y en qué casos puede fallar.

CONSEJO: pide una explicación funcional en lenguaje de negocio y un documento de arquitectura simplificado.

06 *"Tus datos están seguros, confía"*

Si te dicen:
Que tus datos están seguros pero no concretan dónde se almacenan los datos, quién accede, qué proveedor de modelo usan o si hay subencargados.

Lo que suele significar es:
Que no tienen bien resuelta la parte crítica de protección de datos y seguridad. En España, si hay datos personales, debe quedar claro el rol de cada parte, el contrato de encargo de tratamiento, las medidas de seguridad, los accesos y, si aplica, las transferencias internacionales.

CONSEJO: pide por escrito dónde viven los datos, quién los trata, qué herramientas intervienen y bajo qué base contractual.

07 *"No hace falta contrato de protección de datos"*

Si te dicen:
Que con el contrato comercial basta o que el RGPD "ya se presupone"

Lo que suele significar es:
Que hay un un incumplimiento básico o un nivel de madurez muy pobre. Si el proveedor accede a datos personales de clientes, empleados o leads, normalmente debe existir un contrato de encargo de tratamiento con su contenido mínimo.

CONSEJO: nunca firmes sin revisar la parte de protección de datos y responsabilidades.

08 *"Usamos varias herramientas, pero eso no importa"*

Si te dicen:
Queno hace falta detallar qué modelos, plataformas o terceros usan.

Lo que suele significar es:
Que hay subproveedores ocultos, dependencia tecnológica no declarada o riesgo de costes y cumplimiento difíciles de controlar. Debes saber si trabajan con OpenAI, Anthropic, Google, AWS, Azure, Make, Zapier, CRMs externos u otros servicios, porque eso afecta a datos, estabilidad, precio y continuidad.

CONSEJO: pide un mapa de proveedores y subencargados.

09 *"No necesitas mantenimiento; esto aprende solo"*

Si te dicen:
Que una vez desplegado el sistema se optimiza sin intervención y seguirá funcionando igual con el tiempo.

Lo que suele significar es:
Una promesa poco seria. Los flujos cambian, los datos cambian, las integraciones se rompen, aparecen casos raros y los modelos pueden degradarse en tareas reales.

CONSEJO: exige un plan de soporte, incidencias y evolución.

10 *"Te garantizamos un 100 % de acierto"*

Si te dicen:
Que la solución no se equivoca, que no alucina o que la precisión será perfecta.

Lo que suele significar es:
Desconocimiento técnico o discurso comercial poco honesto. Una buena agencia habla de niveles de rendimiento, casos límite, supervisión humana y medidas para reducir errores.

CONSEJO: pide métricas, muestras reales y límites de uso recomendados.

11 *"Te prometo un 40 % o 60 % de mejora"*

Si te dicen:
Porcentajes cerrados de ahorro o eficiencia antes de haber medido tu situación actual.

Lo que suele significar es:
Que usan cifras genéricas de marketing o benchmarks ajenos a tu negocio. Primero se define una línea base: tiempos, volumen, coste por tarea, errores, tasa de respuesta, conversión o carga administrativa actual.

CONSEJO: pide que el ROI se calcule sobre tu operación, no sobre una media inventada.

12 *"No hace falta formar a tu equipo"*

Si te dicen:
Que la herramienta es tan intuitiva que nadie necesita capacitación.

Lo que suele significar es:
Que infravaloran la adopción real. Muchos proyectos fallan no por la tecnología, sino por mal uso, expectativas erróneas o rechazo interno. El equipo debe saber qué puede hacer la solución, cuándo no fiarse, cómo corregir errores y cómo escalar incidencias.

CONSEJO: incluye sesiones de onboarding, documentación y un responsable interno del proyecto.

13 *"Todo quedará en nuestra plataforma"*

Si te dicen:
Quelos prompts, automatizaciones, bases de conocimiento, integraciones o paneles solo vivirán en su entorno y no contemplan salida.

Lo que suele significar es:
Que hay un bloqueo de proveedor. Debes poder recuperar tus datos, configuraciones, documentación y activos al terminar la relación. También conviene fijar formato de entrega, plazos y costes de salida.

CONSEJO: añade una cláusula de reversibilidad o plan de salida antes de empezar

14 *"El código, los flujos y los prompts son nuestros"*

Si te dicen:
Que todo lo creado durante el proyecto pertenece al proveedor por defecto.

Lo que suele significar es:
Que podrías pagar por algo que luego no controlas. Debe quedar claro qué es propiedad del cliente, qué licencias se conceden, qué partes son reutilizables por el proveedor y qué entregables se transfieren al final.

CONSEJO: aclara por contrato la titularidad de datos, prompts, automatizaciones, documentación y desarrollos a medida.

15 *"No hace falta revisar seguridad ni accesos"*

Si te dicen:
Que basta con conectar cuentas y empezar.

Lo que suele significar es:
Una mala práctica peligrosa, especialmente si el proveedor pide credenciales compartidas, accesos excesivos o permisos permanentes. Hay que aplicar principio de mínimo privilegio, control de accesos, revocación de permisos y trazabilidad de quién hace qué.

CONSEJO: evita compartir contraseñas y exige accesos nominativos, políticas de permisos y procedimiento de baja.

16 *"Tenemos muchos seguidores; somos referentes"*

Si te dicen:
Que su autoridad viene sobre todo de LinkedIn, vídeos o marca personal.

Lo que suele significar es:
Que pueden vender muy bien, pero eso no prueba que sepan implantar soluciones útiles en empresas reales. La credibilidad se demuestra con casos, referencias, resultados auditables y clientes que confirmen la experiencia.

CONSEJO: pide referencias verificables y ejemplos reales, no solo contenido en redes.

17 *"Mi equipo cambia según el proyecto, pero da igual"*

Si te dicen:
Que cada fase la hará gente distinta y no queda claro quién lidera, quién programa, quién da soporte y quién responde después.

Lo que suele significar es:
Pérdida de continuidad, conocimiento disperso y dificultad para mantener el sistema meses después. Debe existir un responsable claro, un equipo asignado y una transición ordenada entre implantación y soporte.

CONSEJO: pide nombres, roles y punto de contacto estable.

18 *"Decide hoy o pierdes esta oportunidad"*

Si te dicen:
Quella oferta caduca ya, que hay que cerrar esta semana o que si no firmas ahora perderás ventaja frente a la competencia.

Lo que suele significar es:
Presión comercial para evitar que compares, pidas revisión legal o contrastes referencias. Una contratación tecnológica seria deja espacio para análisis, revisión de propuesta y validación interna.

CONSEJO: no firmes bajo urgencia artificial. Si presionan demasiado, probablemente no te convienen.

19 *"Si falla, ya lo veremos"*

Si te dicen:
Que no hace falta definir incidencias, tiempos de respuesta o niveles de servicio.

Lo que suele significar es:
Que no quieren comprometerse cuando el sistema deje de funcionar o afecte al negocio. Aunque seas una pyme, necesitas saber quién responde, en cuánto tiempo, qué se considera incidencia crítica y cómo se prioriza.

CONSEJO: incluye SLA, canal de soporte, horario, escalado y responsabilidades.

20 *"Cumplimos todo"*

Si te dicen:
Que cumplen RGPD, seguridad, confidencialidad, IA responsable y normativa aplicable, pero no aportan documentación mínima.

Lo que suele significar es:
Un cumplimiento declarativo, no real. No hace falta un dossier enorme para cada pyme, pero sí cierta base documental: contrato, anexos de datos, medidas técnicas, política de soporte, inventario de herramientas, procedimiento de salida y, cuando proceda, evaluación de riesgos.

CONSEJO: pide evidencias en proporción al tamaño del proyecto. Lo importante no es el discurso, sino lo que puedan demostrar.

ANTES DE FIRMAR

Checklist de cierre

Debes salir de cualquier reunión con respuestas claras sobre estas 10 cuestiones. Si alguna queda sin responder, pide aclaración antes de avanzar.

- ✓ Qué problema concreto se quiere resolver con la solución de IA
- ✓ Qué parte del proceso se automatiza y cuál queda fuera del alcance
- ✓ Qué datos se utilizan y dónde se almacenan exactamente
- ✓ Qué herramientas y proveedores de terceros intervienen en el sistema
- ✓ Qué incluye exactamente el precio y qué se factura aparte
- ✓ Qué entregables recibirás al finalizar el proyecto
- ✓ Qué métricas se usarán para medir el éxito y la línea base de partida
- ✓ Qué soporte tendrás disponible tras el lanzamiento y en qué condiciones
- ✓ Qué formación recibirá tu equipo para usar y supervisar la solución
- ✓ Cómo recuperas tus activos, datos y configuraciones si decides cambiar de proveedor

Las 10 preguntas que conviene hacer siempre

- ¿Qué problema concreto resolvéis en nuestro caso y qué parte no resolvéis?
- ¿Qué necesitáis entender de nuestra operación antes de presupuestar?
- ¿Qué herramientas y proveedores externos vais a utilizar?
- ¿Vais a tratar datos personales? Si es así, ¿cómo lo documentamos?
- ¿Qué métricas vais a tomar como línea base y cómo mediremos resultados? ¿
- Qué errores previsibles tiene la solución y cómo se controlan? ¿
- Qué incluye el mantenimiento y qué se factura aparte?
- ¿Quién será nuestro interlocutor y quién dará soporte? ¿
- Qué nos entregáis al final y qué propiedad conservamos?
- ¿Cómo salimos del sistema sin perder datos ni operativa?

CONCLUSIÓN

Elegir bien cambia todo

La mejor compra de IA no es la más llamativa, sino la que reduce trabajo real, encaja con tu operativa y mantiene el control en tus manos.

Si una agencia evita preguntas, corre demasiado, promete demasiado o te deja a oscuras en datos, contrato, propiedad o soporte, no estás ante una oportunidad: estás ante una fuente probable de problemas.

Elegir bien no consiste en encontrar a quien hable más de IA, sino a quien mejor entienda tu negocio y sea capaz de demostrar, por escrito, cómo va a ayudarte sin generar riesgos innecesarios.

Una buena agencia presenta process de discovery, propuesta acotada, calendario realista, parte contractual clara, tratamiento adecuado de datos y soporte posterior.

También reconoce límites: no promete perfección, no vende soluciones universales y no oculta decisiones detrás de jerga técnica.

> **La clave no está en encontrar quien más hable de Inteligencia Artificial, sino en encontrar quien mejor entienda tu negocio.**

MUCHAS GRACIAS

duendes